

주의요구

제 목 ※※※※※※※※ 유지보수 용역계약 대가지급 불철저

소 관 부 서(기관) ●●본부

조 치 부 서(기관) ●●본부

내 용

1. 업무 개요

●●본부는 ※※※※※의 당일 발급 및 배송을 위하여 ※※※※※※※※※※¹⁾ 유지보수 용역계약 (이하 “용역계약”이라 한다)을 체결하고, 과업수행에 대한 대가를 매월 지급하고 있다.

2. 판단 기준

기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제18조(지체상금)에 따르면 계약상대자는 계약서에서 정한 용역수행기한 내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 지체상금을 납부하여야 하며, 전체 계약목적물이 아닌 기성부분의 검사를 거쳐 이를 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 공제하도록 되어 있다.

또한 용역계약의 과업지시서에는 특정한 과업수행시간 및 고장건수를 초과²⁾ 하면 계약상대자에게 해당 월 유지보수료 지급 시 지체상금을 공제하고 대가를 지급하도록 하고 있다.

1) 당일 발급된 ※※※※※을 개인별 신원확인검증 후 전국 251개 대행기관별로 분류, 포장하여 당일 배송하는 기계장치로 계약상대자는 ※※※※※※※※※※ 공급사인 ㈜●●●●●●●●임.

2) 고장발생 통보 및 수리요청 시 X시간을 초과하여 과업수행을 완료한 경우, 고장건수가 월 X건을 초과한 경우 등

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●●본부의 용역계약 대가지급 현황을 점검한 결과 ◁◁처 ○○○○○부는 [표]와 같이 ※※※※※ 밴딩장치³⁾의 운휴상태가 지속되어 지체상금이 발생하였으나, 정상조치 완료 후 일괄 소급적용하여 정산할 계획으로 해당 월에 이를 공제하지 않고 유지보수 대가를 지급⁴⁾ 하는 등 불철저하게 대가지급 업무를 수행하였다.

[표] ※※※※※※※ 유지보수 용역계약 지체상금 발생 내역

(단위 : h, 원)

발생내용	지체기간	지체시간	지체상금액	비 고
※※※※※ 밴딩장치 모터고장	20XX. X. X. ~ X. X.	XX	X,XXX,XXX	○○○○○부-1098(2020.3.27.)에 따라 소급 정산하여 지체상금 징구
	20XX. X. X. ~ X. X.	XXX	X,XXX,XXX	
	20XX. X. X. ~ X. X.	XXX	X,XXX,XXX	
합 계		XXX	X,XXX,XXX	

자료 : ●●본부 제출자료 재구성

관련부서(기관) 의견 ●●본부 ◁◁처 ○○○○○부는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

●●본부 ◁◁처 ○○○○○부는

※※※※※※※ 유지보수 용역계약의 대가지급 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

3) ※※※※※※※는 신원확인장치, 분류장치, 밴딩장치 및 부대시설로 구성되며, 밴딩장치는 대행기관별로 분류된 ※※※※※ 문치를 십자형태의 띠로 묶어주는 장비임.

4) X월은 검사 합격 후 대가지급을 완료 하였고, X월은 검사 합격 후 전자조달통합시스템을 통하여 ◁◁처에 대가지급을 요청하였으나 20XX. X. X. 감사실에서 대가지급 정지를 권고하여 대가를 지급하지 않았으며, 20XX. X. X. 밴딩장치 운휴 상태가 정상조치 된 후 X월, X월, X월분에 대하여 지체상금을 소급하여 징구하고 X월, X월 대가를 지급하였음,